العربية

شركة APPLE INC.
اتفاقية ترخيص البرامج لنظام التشغيل macOS Sequoia

للاستخدام على الأنظمة التي تحمل علامة Apple التجارية

الرجاء قراءة اتفاقية ترخيص البرامج هذه (المُشار إليها فيما بعد باسم "الترخيص") بعناية قبل استخدام برامج Apple. من خلال استخدام برامج Apple، فإنك توافق على الالتزام بأحكام هذا الترخيص. وإذا لم توافق على أحكام هذا الترخيص، فلا تقم بتثبيت و/أو استخدام برامج Apple، وإذا ظهر لك خيار "أوافق" أو "لا أوافق" على تلك الأحكام، فانقر على زر "لا أوافق". وإذا حصلت على برامج Apple ضمن عملية شرائك لجهاز Apple وإذا كنت لا توافق على أحكام هذا الترخيص، يجوز لك إرجاع حزمة برامج/جهاز Apple بالكامل ضمن فترة الاسترجاع إلى Apple Store أو موزعها المعتمد الذي اشتريته منه لاستعادة أموالك، بما يتوافق مع سياسة الإرجاع الخاصة بشركة Apple المتاحة على الرابط https://www.apple.com/legal/sales-support. ويجب عليك إعادة كامل حزمة البرامج/الجهاز لاستعادة أموالك.

ملاحظة مهمة: إلى الحد الذي يُسمح فيه باستخدام هذا البرنامج في إعادة نسخ المواد أو تعديلها أو نشرها أو توزيعها، يتم ترخيصه لك فقط لإعادة نسخ أو تعديل أو نشر أو توزيع المواد غير المحمية بحقوق الطبع والنشر أو المواد التي تمتلك حق طبعها ونشرها أو المواد المصرح أو المسموح لك قانونًا بإعادة نسخها أو تعديلها أو نشرها أو توزيعها. وإذا كنت غير متأكد من حقك في نسخ أي مادة وتعديلها ونشرها وتوزيعها، فعليك الاتصال بمستشارك القانوني.

1. عام.
أ. برامج Apple (بما في ذلك تعليمة Boot ROM البرمجية) وأي برنامج تابع لجهة خارجية ووثائق وواجهات ومحتوى وخطوط وأية بيانات مصاحبة لهذا الترخيص (يُشار إليها بـ "برامج Apple الأصلية")، التي قد يتم تحديثها أو استبدالها من خلال تحسينات الميزات وتحديثات البرامج أو استجابات الأمان أو ملفات النظام أو برنامج استعادة النظام الذي توفره Apple لجهاز الكمبيوتر الذي يحمل علامة Apple التجارية أو الجهاز الطرفي المدعوم (يُشار إليها بـ "تغييرات برامج Apple")، سواء تم تثبيته مسبقًا على الأجهزة التي تحمل علامة Apple التجارية أو على وحدة التخزين الداخلية أو على الوسائط القابلة للإزالة أو على القرص، في الذاكرة للقراءة فقط، على أي وسائط أخرى أو بأي شكل آخر (يُشار إلى تغييرات برامج Apple الأصلية وتغييرات برامج Apple مجتمعة باسم "برامج Apple")، مرخصة، وليست مباعة، لك من قِبل شركة Apple Inc. (يُشار إليها باسم "Apple") للاستخدام بموجب شروط هذا الترخيص فقط. تحتفظ شركة Apple و/أو مرخصوها بملكية برنامج Apple ذاته، وتحتفظ بالحقوق كافة التي لم يتم منحها صراحةً لك. وتوافق على سريان أحكام هذا الترخيص على أي منتج من منتجات برامج التطبيقات التي تحمل علامة Apple التجارية والتي قد تكون مثبتة مسبقًا على جهازك الذي يحمل علامة Apple التجارية ما لم يكن هذا المنتج له ترخيص منفصل؛ وفي هذه الحالة فإنك توافق على أن أحكام هذا الترخيص تحكم استخدامك لهذا المنتج.

ب. وفقًا لإرادة شركة Apple المنفردة، يمكن إتاحة تغييرات مستقبلية لبرنامج Apple. وقد لا تشمل تغييرات برنامج Apple، إن وجدت، بالضرورة جميع ميزات البرنامج الحالية أو الميزات الجديدة التي تقوم شركة Apple بإطلاقها للموديلات الأحدث أو الموديلات الأخرى من أجهزة الكمبيوتر التي تحمل علامة Apple التجارية. ستحكم شروط هذا الترخيص أي تغييرات لبرامج Apple المقدمة من Apple، ما لم تكن تغييرات برامج Apple هذه مصحوبة بترخيص منفصل، وفي هذه الحالة ستحكم شروط هذا الترخيص تلك التغييرات.

ج. الملكية وحقوق الملكية الفكرية في ولأي محتوى يتم عرضه أو تخزينه أو الوصول إليه من خلال جهازك تعود إلى مالك المحتوى المعني. وقد يكون هذا المحتوى محميًا بحقوق الطبع والنشر أو قوانين ومعاهدات أخرى خاصة بالملكية الفكرية، ويجوز أن يخضع لشروط استخدام الجهة الخارجية التي تقدم هذا المحتوى. باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة، فإن هذا الترخيص لا يمنحك أي حقوق لاستخدام هذا المحتوى ولا يضمن استمرار توفر هذا المحتوى لك. ويحظر عليك إعادة نشر أو إعادة إرسال أو إعادة نسخ أي صور يتم الوصول إليها من تطبيقي "الأخبار" أو "الخرائط" بوصفها ملفًا مستقلاً.

2. القيود والاستخدامات المصرح بها للترخيص.
أ. ترخيص برنامج Apple المثبت مسبقًا وبنسخة واحدة. بموجب أحكام وشروط هذا الترخيص، إلا إذا كنت قد حصلت على برنامج Apple من Mac App Store من خلال التنزيل التلقائي أو بموجب ترخيص مجموعة البرامج أو الصيانة أو غيرها من الاتفاقيات المكتوبة من جانب Apple، يتم منحك ترخيصًا محدودًا وغير حصري لتثبيت نسخة واحدة (1) من برنامج Apple واستخدامها وتشغيلها على جهاز كمبيوتر واحد يحمل العلامة التجارية لشركة Apple في أي وقت. فعلى سبيل المثال تسري أحكام الترخيص هذه ذات النسخة الواحدة عليك إذا حصلت على برنامج Apple المثبت مسبقًا على أحد الأجهزة التي تحمل علامة Apple التجارية.

ب. ترخيص Mac App Store إذا كنت قد حصلت على ترخيص لبرنامج Apple من Mac App Store أو من خلال تنزيل تلقائي، فحينئذٍ تخضع لأحكام وشروط هذا الترخيص ووفقًا لما تسمح به قواعد استخدام الخدمات والمحتوى المنصوص عليها في أحكام وشروط خدمات وسائط Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ae/terms.html) ("قواعد الاستخدام")، يتم منحك ترخيصًا محدودًا غير قابل للتحويل وغير حصري:

(1) لتنزيل نسخة واحدة من برنامج Apple وتثبيتها واستخدامها وتشغيلها للاستخدام الشخصي غير التجاري مباشرة على كل كمبيوتر يحمل علامة Apple التجارية يعمل بنظام macOS Sonoma أو macOS Ventura أو macOS Monterey أو macOS Big Sur أو macOS Catalina أو macOS Mojave أو macOS High Sierra (يُشار إليه باسم "كمبيوتر Mac") تملكه أو تتحكم به؛

(2) إذا كنت تمثل شركة تجارية أو مؤسسة تعليمية، لتنزيل نسخة واحدة (1) من برنامج Apple وتثبيتها واستخدامها وتشغيلها للاستخدام إما: (أ) بواسطة فرد واحد على كل جهاز من أجهزة كمبيوتر Mac التي تمتلكها أو تتحكم فيها، أو (ب) بواسطة عدة أفراد على جهاز كمبيوتر Mac واحد مشترك تملكه أو تتحكم به. على سبيل المثال، يمكن لموظف واحد استخدام برامج Apple على كل من كمبيوتر Mac المكتبي الخاص بالموظف وكمبيوتر Mac المحمول، أو قد يستخدم العديد من الطلاب برامج Apple بشكل متسلسل على جهاز كمبيوتر Mac واحد موجود في مركز موارد أو مكتبة؛ و

(3) لتثبيت واستخدام وتشغيل ما يصل إلى نسختين (2) أو مثيلات إضافية من برنامج Apple، أو أي إصدار سابق لنظام التشغيل macOS أو OS X أو إصدار لاحق من برنامج Apple، ضمن بيئات نظام التشغيل الافتراضية على كل جهاز كمبيوتر يحمل علامة Apple التجارية تملكه أو تتحكم فيه ويشغِّل برنامج Apple بالفعل، لأغراض: (أ) تطوير البرنامج؛ أو (ب) الاختبار خلال تطوير البرنامج؛ أو (ج) استخدام macOS Server؛ أو (د) الاستخدام الشخصي غير التجاري.

باستثناء ما هو مسموح به صراحةً في البند 3، لا تسمح لك المنحة المنصوص عليها في البند 2ب(3) أعلاه باستخدام النسخ أو المثيلات الظاهرية لبرنامج Apple فيما يتعلق بمكتب الخدمة أو المشاركة الزمنية أو المشاركة الطرفية أو خدمة النقل أو أنواع أخرى مماثلة من الخدمات. وباستثناء ما هو مسموح به صراحةً في هذا البند 2ب،

لا يحق لك استخدام برنامج Apple لتشغيل أي برنامج من برامج أنظمة التشغيل من Apple، بما في ذلك iOS أو iPadOS أو watchOS أو tvOS، في بيئات أنظمة التشغيل الافتراضية على أجهزة كمبيوتر Mac.

ج. ترخيص مجموعة البرامج أو الصيانة. إذا حصلت على برنامج Apple بموجب برنامج ترخيص مجموعة البرامج أو الصيانة من شركة Apple، فستحدد أحكام ترخيص مجموعة البرامج أو الصيانة لديك عدد نسخ برنامج Apple المسموح لك بتنزيلها وتثبيتها واستخدامها وتشغيلها على أجهزة الكمبيوتر ذات علامة Apple التجارية والتي تمتلكها أو تتحكم فيها. وإذا لم تتم الموافقة على ما يخالف ذلك كتابةً من قبل شركة Apple، تسري جميع الأحكام والشروط الأخرى من هذا الترخيص على استخدامك لبرنامج Apple الذي تم الحصول عليه بموجب ترخيص مجموعة البرامج أو الصيانة.

د. متطلبات النظام؛ حساب Apple. يُرجى العلم أن برامج Apple مدعومة فقط من أجهزة الكمبيوتر التي تحمل علامة Apple التجارية والتي تفي بمتطلبات النظام المحددة على النحو الذي تبينه شركة Apple. إضافة إلى ذلك، قد يتطلب استخدام ميزات معينة من برامج Apple وبعض خدماتها والوصول إليها (على النحو المحدد في البند 6) منك التقدم للحصول على مجموعة فريدة مؤلَّفة من اسم المستخدم وكلمة السر، والتي تُعرف باسم حساب Apple .

هـ. الخطوط. بموجب أحكام وشروط هذا الترخيص، يجوز لك استخدام الخطوط المضمنة في برنامج Apple لعرض المحتوي وطبعه أثناء تشغيل برنامج Apple، ومع ذلك، لا يجوز لك تضمين الخطوط في المحتوى إلا إذا كان ذلك مسموحًا به من خلال قيود التضمين المرافقة للخط المعني. ويمكن الاطلاع علي قيود التضمين هذه في لوحة كتاب الخط/المعاينة/عرض معلومات الخط.

و. الأصوات والتعليقات المصاحبة المباشرة. بموجب أحكام وشروط هذا الترخيص، يجوز لك: (1) استخدام أصوات النظام المتضمنة في برنامج Apple (يُشار إليها فيما بعد باسم "أصوات النظام") (أ) أثناء تشغيل برنامج Apple و(ب) لإنشاء محتوى ومشاريع أصلية خاصة بك مخصصة للاستخدام الشخصي وليس التجاري؛ و(2) استخدام التعليقات المصاحبة المباشرة في الوقت الحقيقي التي تتم توليدها تلقائيًا على الجهاز بواسطة برامج Apple (يُشار إليها فيما بعد باسم "التعليقات المصاحبة المباشرة")، سواء تم إنشاؤها أثناء مكالمة فيس تايم أو غير ذلك، مخصصة فقط للاستخدام الشخصي وليس التجاري؛ و(3) استخدام ميزة الصوت الشخصي لإنشاء صوت على الجهاز يشبه صوتك (يُشار إليه فيما بعد باسم "الصوت الشخصي") باستخدام صوتك الشخصي الخاص للاستخدام الشخصي غير التجاري. لا يُسمح بموجب هذا الترخيص بإنشاء أو استخدام أصوات النظام أو التعليقات المصاحبة المباشرة أو الصوت الشخصي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام أو إعادة إنتاج أو عرض أو أداء أو تسجيل أو نشر أو إعادة توزيع أي من أصوات النظام أو التعليقات المصاحبة المباشرة أو الصوت الشخصي في سياق ربحي أو غير ربحي أو تجاري أو مشاركة عامة.

ز. ميزات تطبيق الصور ودعمه. قد لا يدعم تطبيق الصور الخاص ببرنامج Apple (يُشار إليه فيما بعد باسم "تطبيق الصور") بعض تنسيقات الفيديو والصور. وسيعتمد استخدام بعض ميزات تطبيق الصور على الميزات المتوفرة في الكاميرا لديك. وقد تؤدي مزامنة الصور مع تطبيق الصور وأي خدمات تابعة لشركة Apple أو جهة خارجية إلى فقدان البيانات. إنَّ رسومات عرض الشرائح والموسيقى والسمات الخاصة به المدمجة بتطبيق الصور مخصصة فقط للاستخدام الشخصي غير التجاري في عروض الشرائح التي تقوم بإنشائها باستخدام تطبيق الصور. لا يجوز لك استخدام أو استخراج أو توزيع، بشكل تجاري أو غير ذلك، بصفة مستقلة، أي صور فوتوغرافية أو صور أو رسومات أو أعمال فنية أو مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو أو غير ذلك من الأصول المماثلة (المُشار إليها فيما بعد باسم "المواد الرقمية") الموجودة في تطبيق الصور أو المتوفرة بوصفها جزءًا منه، أو استخدم المواد الرقمية بطريقة أخرى خارج سياق الاستخدام المقصود بوصفها جزءًا من تطبيق الصور.

ح. ميزات التخزين المؤقت للمحتوى.
1. إلى الحد الذي تقوم به شركة Apple و/أو الشركات التابعة لها بتوفير برنامج و/أو محتوى معين للتخزين المؤقت (مثل المحتوى القابل للتطبيق من Mac App Store) (يُشار إليه فيما بعد باسم "المحتوى المؤهل من Apple")، قد تقوم بعض الميزات من برامج Apple (ويُشار إليها فيما بعد باسم "ميزات التخزين المؤقت للمحتوى") بتنزيل المحتوى المؤهل من Apple تلقائيًا وتخزينه محليًا بشكل مؤقت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يحمل علامة Apple التجارية ويشغِّل برنامج Apple (لأغراض هذا البند، يُشار إلى هذا الكمبيوتر الذي يحمل علامة Apple التجارية "جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت"). **ويُعد استخدامك لميزات التخزين المؤقت للمحتوى ببرامج Apple بمثابة موافقة منك على أنه يجوز لشركة Apple تنزيل هذا المحتوى المؤهل من Apple وتخزينه مؤقتًا على جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت.** ويمكنك إيقاف تشغيل ميزات التخزين المؤقت للمحتوى ببرامج Apple في أي وقت عن طريق الانتقال إلى "المشاركة" ضمن "إعدادات النظام" على جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت.

2. تُعد ميزات التخزين المؤقت للمحتوى ببرامج Apple مخصصة للاستخدام فقط على جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت الذي تمتلكه أو تتحكم به ولأغراض حصرية تتمثل في التعجيل من تسليم هذا المحتوى المؤهل من Apple إلى المستخدمين النهائيين المصرح لهم داخل منزلك أو شركتك أو مؤسستك. وتدرك أن هؤلاء المستخدمين قد يحتاجون إلى مصادقة بشكل منفصل مع Apple قبل الحصول على المحتوى المؤهل من Apple وأن التسليم العاجل للمحتوى المؤهل من Apple من خلال استخدام جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت لن يؤدي إلى تعديل الأحكام التي بموجبها تتلقى أنت أو المستخدمون النهائيون هذا المحتوى المؤهل من Apple.

3. تقرّ وتوافق على أن جميع استخدامات المحتوى المؤهل من Apple خاضعة إلى أحكام الترخيص المعمول بها التي تحكم نوع المحتوى المؤهل من Apple الذي يتم تخزينه مؤقتًا. وقد تحتوي هذه الأحكام، على سبيل المثال لا الحصر، على أحكام وشروط خدمات وسائط Apple، و/أو أحكام وشروط iCloud، و/أو اتفاقية مدرب iTunes U، و/أو اتفاقية ترخيص برنامج iTunes U، و/أو أحكام الترخيص المعمول بها المرفقة بالبرنامج الجاري تنزيله، إلا إذا رافق التنزيل اتفاقية ترخيص منفصلة خاصة به، وفي هذه الحالة تسري الاتفاقية الأخيرة. يمكن العثور على قائمة باتفاقيات ترخيص برنامج Apple (SLA) هنا: https://www.apple.com/legal/sla/. تقر وتوافق على أن استخدام ميزات التخزين المؤقت للمحتوى وتخزين المحتوى المؤهل من Apple على جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت لا ينقل لك أي حقوق بخلاف تلك الحقوق الممنوحة لك في أحكام الترخيص السارية المتعلقة بالمحتوى المؤهل من Apple، ولا يمثل منحًا أو تنازلاً أو قيودًا أخرى على أي حقوق لشركة Apple أو أي من أصحاب حقوق الطبع والنشر الآخرين في أي محتوى مؤهل من Apple.

4. أنت غير مخول باستخدام جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت مع تمكين ميزات التخزين المؤقت للمحتوى على شبكة لا تمتلكها أو تتحكم فيها (أو لا يحق لك قانونًا استخدامها لمثل هذه الأغراض)، أو غير مصرح لك بالسماح بالوصول إلى هذا المحتوى المؤهل من Apple من المستخدمين النهائيين خارج منزلك أو شركتك أو مؤسستك. وتوافق على استخدام ميزات التخزين المؤقت للمحتوى فقط لاستخدامك الشخصي غير التجاري أو للاستخدام الداخلي في شركتك أو مؤسستك، وكما هو مسموح به صراحةً فقط في هذا الترخيص. ولا يجوز لك تقديم خدمة إلى جهات خارجية تقوم بدمج الخدمات أو المعلومات التي توفرها ميزات التخزين المؤقت للمحتوى أو الاستفادة منها أو تستخدم ميزات التخزين المؤقت للمحتوى بأي شكل من الأشكال.

5. يُعد تمكينك لميزات التخزين المؤقت للمحتوى ببرامج Apple بمثابة موافقة منك على أنه يجوز لشركة Apple تخزين المحتوى المؤهل من Apple ومراقبته وتأمينه على جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت، ويجوز لها جمع واستخدام المعلومات التقنية عن جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت والشبكات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، معرِّفات الأجهزة وعناوين IP، لهذه الأغراض. وتوافق على عدم تعطيل أو عرقلة أو اختراق أو التحايل على أو التأثير بطريقة أخرى على آليات عملية التحقق أو التخزين أو المصادقة من Apple، أو غيرها من آليات التوقيع الرقمي أو إدارة الحقوق الرقمية أو الأمان المطبقة في أو بواسطة برامج Apple، أو خدماتها، أو المحتوى المؤهل من Apple، أو غيرها من برامج أو تقنيات Apple، أو تمكين الآخرين من القيام بذلك.

6. تحتفظ Apple بالحق في التوقف عن توفير المحتوى المؤهل من Apple للتخزين المؤقت على جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت (على سبيل المثال، بعض المحتويات التي ربما تكون قد قمت بتخزينها مؤقتًا في السابق قد لا تكون متاحة للتخزين المؤقت لاحقًا) وإزالة أي محتوى مؤهل من Apple تم تخزينه مؤقتًا على أجهزة Mac الممكن عليها التخزين المؤقت في أي وقت ووفقًا لتقديرها وحدها، ولا تتحمل شركة Apple أي مسؤولية تجاهك في هذه الحالة. وتدرك أن هذا التخزين المؤقت للمحتوى المؤهل من Apple قد لا يكون متوفرًا في بعض البلدان أو المناطق. ويمكنك إزالة المحتوى المؤهل من Apple الذي تم تخزينه مؤقتًا وتعطيل ميزات التخزين المؤقت للمحتوى في أي وقت.

ط. اتصالات سطح المكتب البعيد. بموجب أحكام وشروط هذا الترخيص، عند الاتصال عن بُعد من كمبيوتر أو أي جهاز إلكتروني آخر (يُشار إلى كل منهما فيما باسم "الجهاز") بأي جهاز كمبيوتر يحمل علامة Apple التجارية ويقوم بتشغيل برامج Apple (لأغراض هذا البند، يُشار إلى جهاز الكمبيوتر الذي يحمل علامة Apple التجارية باسم "جهاز Home Mac")، سواء من خلال ميزة مشاركة الشاشة أم من خلال أي وسيلة أخرى:

(1) يجوز لجهاز واحد (1) فقط الاتصال عن بُعد في أي وقت، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، للتحكم في جلسة عمل سطح المكتب الرسومية لبرنامج Apple والتي يجري تشغيلها وعرضها على جهاز Home Mac؛ و

(2) يجوز لعدد معقول من الأجهزة الاتصال عن بُعد في ذات الوقت لغرض وحيد هو مراقبة جلسة عمل سطح المكتب الرسومية نفسها لبرنامج Apple والتي يجري تشغيلها وعرضها على جهاز Home Mac على نحو متزامن، ما دامت الأجهزة لا تتحكم في برنامج Apple بأي حال من الأحوال؛ ولكن

(3) يجوز أن يتم الاتصال عن بُعد من خلال جهاز واحد (1) فقط يحمل علامة Apple التجارية في وقت محدد سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، للتحكم في إحدى جلسات عمل سطح المكتب الرسومية المنفصلة لبرنامج Apple والتي تختلف عن تلك التي يتم تشغيلها وعرضها على جهاز Home Mac، ولا يجوز إجراء هذا الاتصال إلا من خلال ميزة مشاركة الشاشة في برنامج Apple.

وباستثناء ما هو مسموح به صراحةً في هذا البند 2ط أو البند 3، أو عدا ما هو مرخص به بخلاف ذلك من جانب شركة Apple، فإنك توافق على عدم استخدام برامج Apple أو أي من وظائفها فيما يتعلق بمكتب الخدمة أو المشاركة الزمنية أو المشاركة الطرفية أو أنواع أخرى مماثلة من الخدمات، سواء كانت هذه الخدمات متوفرة داخل مؤسستك الخاصة أم لجهات خارجية.

ي. قيود الاستخدام الأخرى. لا تجيز لك المنح المنصوص عليها في هذا الترخيص، وأنت لا توافق كذلك على، تثبيت برامج Apple أو استخدامها أو تشغيلها على أي جهاز كمبيوتر لا يحمل علامة Apple التجارية أو تمكين الآخرين من القيام بذلك. كما أنك توافق على عدم إزالة أو طمس أو تغيير أي إشعار من إشعارات الملكية (بما في ذلك إشعارات حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية) التي قد يتم إلحاقها أو تضمينها في برنامج Apple. باستثناء الأشكال المصرح لك بها من خلال هذا الترخيص، أو من خلال ترخيص آخر من قبل Apple: (1) يجوز لمستخدم واحد فقط استخدام برنامج Apple مرةً واحدة، و(2) لا يجوز لك إتاحة برنامج Apple على أي شبكة يحتمل من خلالها تشغيله أو استخدامه بواسطة أجهزة متعددة في الوقت نفسه. وباستثناء ما هو مسموح به صراحةً في البند 3، لا يجوز لك تأجير برنامج Apple أو إيجاره أو إقراضه أو بيعه أو إعادة توزيعه أو ترخيصه للغير.

ك. النسخة الاحتياطية. يجوز لك عمل نسخة واحدة من برنامج Apple (فيما عدا تعليمة Boot ROM البرمجية وبرامج Apple الثابتة الأخرى المضمنة أو الموجودة خلافًا لذلك في الأجهزة التي تحمل علامة Apple التجارية) بصيغة مقروءة آليًا لأغراض النسخ الاحتياطي فقط، على أن تحتوي النسخة الاحتياطية على كل إشعارات حقوق الطبع والنشر أو إشعارات الملكية الأخرى الموجودة في النسخة الأصلية. ويتم توفير تعليمة Boot ROM البرمجية والبرامج الثابتة من Apple للاستخدام فقط على الأجهزة التي تحمل علامة Apple التجارية، ولا يجوز لك نسخ تعليمة Boot ROM البرمجية أو البرامج الثابتة من Apple، أو أي أجزاء منها، أو تعديلها أو إعادة توزيعها.

ل. ترحيل البرنامج الموجود. إذا استخدمت مساعد الترحيل/الإعداد لنقل البرنامج من أي جهاز كمبيوتر يحمل علامة Apple التجارية إلى جهاز كمبيوتر آخر يحمل علامة Apple التجارية، يُرجى تذكر أنه قد يتم حظر الاستخدام المستمر لنسخة البرنامج الأصلية حال نقل نسخة إلى جهاز كمبيوتر آخر إلا إذا كانت لديك بالفعل نسخة مرخصة من هذا البرنامج على كلا الجهازين. ويجب عليك مراجعة اتفاقيات ترخيص البرامج ذات الصلة للتعرف على الأحكام والشروط المعمول بها. وقد لا تتوافق برامج الجهات الخارجية وخدماتها مع برنامج Apple هذا، ويمكن أن يؤثر تثبيت برنامج Apple هذا على توفر البرامج أو الخدمات التابعة لجهة خارجية وإمكانية استخدامها.

م. المصدر المفتوح. أتاحت شركة Apple أو قد توفر مكونات معينة من برنامج Apple، وبرامج الجهات الخارجية مفتوحة المصدر المضمنة في برنامج Apple، على موقعها الإلكتروني مفتوح المصدر (https://www.opensource.apple.com/) (المُشار إليها إجمالاً باسم "المكونات مفتوحة المصدر"). ويجوز لك تعديل أو استبدال تلك المكونات مفتوحة المصدر فقط، على أن يتم: (1) استخدام برنامج Apple المعدل الناتج، بدلاً من برنامج Apple غير المعدل، على أجهزة الكمبيوتر ذات علامة Apple التجارية والتي تمتلكها أو تتحكم فيها، ما دام أن كل جهاز من أجهزة كمبيوتر Apple يحمل نسخة مرخصة بطريقة صحيحة من برنامج Apple؛ و(2) بخلاف ذلك، تلتزم بأحكام هذا الترخيص وأي أحكام ترخيص سارية يُعمل بها في استخدام المكونات مفتوحة المصدر. ولا تلتزم Apple بالعمل على توافر أي تحديثات أو صيانة أو ضمان أو دعم فني أو خلافه أو خدمات لبرنامج Apple المعدل الناتج. وتقر صراحةً بأنه في حالة حدوث عطل أو تلف في أجهزة Apple نتيجة تعديل المكونات مفتوحة المصدر لبرنامج Apple، فإن هذا العطل أو التلف مستثنى من شروط ضمان أجهزة Apple.

ن. عدم إجراء الهندسة العكسية. لا يجوز لك وتوافق على أنه لا يجوز لك أو السماح للآخرين بنسخ (إلا بموجب ما يسمح به هذا الترخيص أو قواعد الاستخدام في حال تطبيقها عليك)، أو إلغاء التحويل البرمجي، أو إجراء هندسة عكسية، أو فكّ، أو محاولة اشتقاق التعليمات البرمجية المصدر من، أو فكّ تشفير، أو تعديل، أو إنشاء أعمال مشتقة من برنامج Apple أو أي خدمات يوفرها برنامج Apple أو أي جزء منه (باستثناء ما تحظره القوانين المطبقة من القيود المذكورة وفقط حتى ذلك الحد أو أحكام الترخيص التي تحكم استخدام المكونات مفتوحة المصدر التي قد تكون مرفقة مع برنامج Apple).

س. الامتثال للقوانين. توافق على استخدام برامج Apple وخدماتها (على النحو المحدد في البند 6 أدناه) بما يتوافق مع جميع القوانين السارية، بما في ذلك القوانين المحلية للبلد أو المنطقة التي تقطن بها أو التي تقوم بتنزيل أو استخدام برامج Apple وخدماتها فيها. قد لا تتوفر ميزات برامج Apple وخدماتها ببعض اللغات أو في بعض المناطق، وقد تختلف بعض الميزات حسب المنطقة. وتتطلب بعض الميزات في برامج وخدمات Apple الاتصال بالإنترنت.

ع. برامج الجهات الخارجية. قامت Apple بتوفير إمكانية الوصول إلى برامج أو خدمات معينة تابعة لجهات خارجية لغرض التيسير، بوصفها جزءًا من برنامج Apple، ويجوز لها توفيرها بوصفها ترقية لبرنامج Apple أو تحديثًا أو مكملاً له. وإلى الحد الذي يتضمن فيه برنامج Apple أو يوفر إمكانية الوصول إلى أيّ برامج أو خدمات تابعة لجهة خارجية، لا يوجد على شركة Apple أي التزام صريح أو ضمني لتقديم أي دعم فني أو خلافه لمثل هذه البرامج أو الخدمات. يُرجى التواصل مع مورد البرنامج المختص أو الجهة المنتجة له أو مقدم الخدمة الخاص به مباشرةً للحصول على الدعم الفني وخدمة العملاء المتعلقة ببرامجه و/أو خدماته و/أو منتجاته.

ف. التغييرات على برامج Apple. ستتحقق برامج Apple بشكل دوري مع Apple من تغييرات برامج Apple. وفي حالة توفر تغيير، يمكن تنزيل التغيير تلقائيًا وتثبيته على جهاز الكمبيوتر، وإذا أمكن، على الأجهزة الملحقة. **باستخدام برنامج Apple، فإنك توافق على أن Apple قد تقوم بتنزيل وتثبيت تغييرات برنامج Apple التلقائية على جهاز الكمبيوتر والأجهزة الطرفية.** يمكنك إيقاف تشغيل تحديثات نظام التشغيل التلقائية واستجابات الأمان السريعة في أي وقت عن طريق ضبط الإعدادات الموجودة في إعدادات النظام> تحديث البرنامج> خيارات متقدمة.

ص. شخصيات النظام. وفقًا لأحكام وشروط هذا الترخيص، يجوز لك استخدام شخصيات ميموجي المضمنة في برنامج Apple أو التي تم إنشاؤها باستخدامه (يُشار إليها فيما بعد باسم "شخصيات النظام"): (1) أثناء تشغيل برنامج Apple؛ و(2) لإنشاء المحتوى والمشروعات الأصلية الخاصة بك لاستخدامك الشخصي غير التجاري. ولا يسمح هذا الترخيص بأي استخدام آخر لشخصيات النظام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من شخصيات النظام أو عرضها أو أداؤها أو تسجيلها أو نشرها أو إعادة توزيعها في سياق هادف للربح أو غير هادف للربح أو مشاركة عامة أو سياق تجاري.

3. التأجير للحصول على خدمات المطور المسموح بها.

أ. التأجير. يجوز لك تأجير إصدار مرخص ترخيصًا صحيحًا من برنامج Apple بالكامل أو تأجيره من الباطن لفرد أو مؤسسة (يُشار إلى كل منهما باسم "المستأجر") بشرط استيفاء جميع الشروط التالية:

(1) يجب استخدام برنامج Apple المؤجر لغرض وحيد هو توفير خدمات المطور المسموح بها، ويجب على كل مستأجر مراجعة أحكام هذا الترخيص والموافقة على الالتزام بها؛

(2) يجب أن تبلغ كل فترة إيجار مدة لا تقل عن أربع وعشرين (24) ساعةً متتاليةً؛

(3) خلال فترة الإيجار، يجب أن يتمتع المستخدم النهائي المستأجر بإمكانية الاستخدام والتحكم بصورة خاصة وحصرية لبرامج Apple والأجهزة التي تحمل علامة Apple التجارية التي تم تثبيتها عليها، باستثناء أنه يجوز لك، بصفتك الطرف الذي يؤجر برامج Apple (المُشار إليه فيما بعد باسم "المؤجر")، تقديم الدعم الإداري لبرامج Apple؛

(4) قبل استخدام برنامج Apple، يجب على المستخدم النهائي المستأجر مراجعة الأحكام المطبقة على أي برامج مثبتة مسبقًا على برنامج Apple والموافقة على الالتزام بها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، برنامج مطور Xcode من Apple وأي برنامج آخر تابع لشركة Apple أو جهة خارجية.

لأغراض هذا البند 3: (أ) المستخدم النهائي المستأجر هو الشخص الذي يؤجر ويستخدم في النهاية برنامج Apple المؤجر للحصول فقط على خدمات المطور المسموح بها؛ و(ب) خدمات المطور المسموح بها هي خدمات التكامل المستمر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تطوير البرامج، وإعداد البرامج من المصدر، والاختبار التلقائي أثناء تطوير البرامج، وتشغيل أدوات المطور اللازمة لدعم هذه الأنشطة. ويجب على كل مؤجر أن يخطر شركة Apple بإشعار مسبق قبل تأجير برنامج Apple أو تأجيره من الباطن وفقًا لهذا البند 3 عن طريق التواصل مع قسم علاقات المطورين في Apple (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

ب. التأجير من الباطن. يجوز للمستأجر تأجير برنامج Apple من الباطن بموجب هذا البند 3 بشرط أن يلتزم هذا المستأجر بجميع أحكام هذا البند 3. يجب على المستأجر الذي يؤجر برنامج Apple من الباطن (والذي يعتبر أيضًا مؤجرًا بموجب هذا البند 3) التخلي تمامًا عن الاستخدام والتحكم بصورة حصرية في برنامج Apple والأجهزة التي تحمل علامة Apple التجارية التي تم تثبيته عليها إلى المستأجر خلال فترة الإيجار.

ج. الإنفاذ. بصفتك مؤجرًا، ستكون مسؤولاً عن: (1) ضمان امتثال كل مستأجر لمتطلبات هذا البند 3؛ و(2) ضمان موافقة كل مستأجر على جميع أحكام الترخيص المعمول بها؛ و(3) مساعدة شركة Apple في إنفاذ الامتثال لذلك. وإذا أخَلَّ المستأجر بهذا الترخيص أو غيره من أحكام ترخيص Apple المعمول بها، فإن حقوقه في استخدام برنامج Apple تسقط تلقائيًا، وتوافق على إنهاء استخدام المستأجر لبرنامج Apple فورًا عند اكتشافك لهذه المخالفة أو بناءً على إشعار خطي من Apple بهذه المخالفة.

د. المحاكاة الافتراضية. بالنسبة إلى كل نسخة من نسخ برنامج Apple الخاضعة لعقد إيجار بموجب هذا البند 3، يجوز لأي من المؤجر أو المستأجر (وليس كلاهما) تثبيت نسخ أو مثيلات إضافية من برنامج Apple واستخدامها وتشغيلها ضمن بيئات أنظمة التشغيل الافتراضية وفقًا للبند 2ب(3)، شريطة أنه لا يجوز للمؤجر سوى محاكاة مثيل واحد أو نسخة واحدة افتراضيًا من برنامج Apple بوصفها أداة توفير لغرض تزويد المستأجر بإمكانية الوصول إلى برنامج Apple واستخدامه وفقًا لهذا البند 3.

هـ. إعداد النظام. إذا كنت مستأجرًا، فأنت تقر بأن برنامج Apple ربما تم إعداده مسبقًا بواسطة المؤجر الذي يؤجر لك برنامج Apple، بما في ذلك اختيار الإعدادات الخاصة بالتحليلات وخدمات الموقع وغير ذلك من الميزات المتعلقة بالأمان والخصوصية وجمع البيانات. وتقر وتوافق على أن Apple ليست مسؤولة عن إعداد برنامج Apple بواسطة المؤجر.

4. النقل.

أ. إذا حصلت على برنامج Apple المثبت مسبقًا على جهاز يحمل علامة Apple التجارية، أو إذا حصلت على ترخيصك لاستخدام برنامج Apple من Mac App Store أو من خلال تحديث البرنامج، يجوز لك نقل حقوق الترخيص الخاص بك في برنامج Apple مرة واحدة وبصفة دائمة (بشكله الأصلي الذي زودتك به Apple) إلى طرف آخر، وذلك بشرط أن: (1) يتم نقل برنامج Apple مع جهازك الذي يحمل علامة Apple التجارية؛ و(2) يتضمن النقل كامل برنامج Apple، بما في ذلك كل مكوناته وهذا الترخيص؛ و(3) ألا تحتفظ بأي نسخة من برنامج Apple، بشكل كلي أو جزئي، بما في ذلك النسخ المخزنة على أي جهاز كمبيوتر أو جهاز تخزين آخر، و(4) يقوم الطرف الذي يحصل على برنامج Apple بقراءة أحكام وشروط هذا الترخيص وقبولها. ولأغراض هذا الترخيص، إذا قامت شركة Apple بتوفير أي تحديث (مثل: الإصدار 10.14 إلى 10.14.1) على برنامج Apple، يعتبر هذا التحديث جزءًا من برنامج Apple ولا يجوز نقله على نحو منفصل عن إصدار التحديث المسبق لبرنامج Apple.

ب. لا يجوز لك نقل أي برنامج Apple تم تعديله أو استبداله بموجب البند 2م أعلاه. ويتم توفير جميع مكونات برنامج Apple بوصفها جزءًا من حزمة، ولا يجوز فصلها عن هذه الحزمة وتوزيعها بوصفها تطبيقات مستقلة. ويُرجى الإشارة إلى أن برنامج Apple المتوفر مع منتج جهاز معين يحمل علامة Apple التجارية قد لا يعمل على طرز أخرى من الأجهزة التي تحمل علامة Apple التجارية.

ج. يجوز استخدام أي نسخة من برنامج Apple قد توفرها شركة Apple لأغراض الترويج أو التقييم أو التشخيص أو الإصلاح، إلا لهذه الأغراض، ولا يجوز إعادة

بيعها أو نقلها.

د. يحق لشركة Apple التنازل عن الترخيص كله أو جزء منه أو أي حقوق أو التزامات بموجب هذه الاتفاقية لأي شركة فرعية أو تابعة لـشركة Apple في أي وقت وبدون إشعار.

5. الموافقة على استخدام البيانات. وثمة ميزات معينة، مثل التحليلات، وخدمات الموقع، وSiri، والإملاء، والباحث، قد تتطلب معلومات من الكمبيوتر الخاص بك لتوفير الوظائف الخاصة بكلّ منها. عندما تقوم بتشغيل أو استخدام تلك الميزات، سيتم توفير تفاصيل بشأن نوعية المعلومات التي يتم إرسالها إلى Apple وكيفية استخدام هذه المعلومات. يمكنك معرفة المزيد عن طريق زيارة الموقع https://www.apple.com/ae-ar/privacy/. سيتم في جميع الأوقات التعامل مع معلوماتك وفقًا لسياسة خصوصية Apple، والتي يمكن عرضها على الموقع: https://www.apple.com/legal/privacy/.

6. برامج Apple وخدماتها ومواد الجهات الخارجية.
أ. عام. قد يتيح برنامج Apple الوصول إلى iTunes Store وMac App Store وApple Books وGame Center وiCloud والخرائط والأخبار من Apple وغيرها من الخدمات ومواقع الويب من Apple أو جهات خارجية (والتي يُشار إليها مجتمعة أو منفردة باسم "الخدمات"). ويتطلّب استخدام تلك الخدمات توافر الاتصال بالإنترنت، وقد يتطلّب استخدام خدمات معينة حساب Apple وقد يتطلّب منك قبول أحكام إضافية وقد يخضع لرسوم إضافية. باستخدام هذا البرنامج مع حساب Apple أو خدمات Apple الأخرى، فإنك توافق على الأحكام المطبقة على الخدمة، مثل أحدث أحكام وشروط خدمات Apple الإعلامية للبلد أو المنطقة التي تصل فيها إلى هذه الخدمات، والتي يمكنك الوصول إليها والاطلاع عليها على https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ae/terms.html.

ب. إذا اشتركت في iCloud، يمكنك الوصول إلى بعض ميزات iCloud، مثل "iCloud Drive"، و"الألبومات المشتركة"، و"تحديد الموقع"، مباشرةً من برنامج Apple. تقرّ وتوافق على أن استخدامك لـ iCloud ولهذه الميزات يخضع لأحدث شروط وشروط خدمة iCloud، التي يمكنك الوصول إليها والاطلاع عليها على: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/ar/terms.html.

ج. محتوى تطبيق News. يقتصر استخدامك للمحتوى الذي يتم الوصول إليه من خلال تطبيق News على الاستخدام الشخصي غير التجاري، ولا ينقل أي حصص ملكية لك في المحتوى، ويستبعد على وجه الخصوص وليس الحصر أي حقوق استخدام تجاري أو ترويجي في هذا المحتوى.

د. الخرائط. قد تختلف خدمة الخرائط وميزات برامج Apple (ويُشار إليها فيما بعد باسم "الخرائط")، بما في ذلك تغطية بيانات الخرائط، باختلاف المنطقة. وعند تشغيل "الخرائط" أو استخدامها، سيتم توفير التفاصيل بشأن نوعية المعلومات التي يتم إرسالها إلى شركة Apple، والطريقة التي قد تُستخدم المعلومات بها. وتقر وتوافق على أن استخدامك لتطبيق "الخرائط" يخضع لأحدث أحكام وشروط خدمة "الخرائط"، والتي يمكنك الوصول إليها والاطلاع عليها على الشريط الجانبي لتطبيق الخرائط.

هـ. تدرك أن باستخدامك لأيٍّ من برامج وخدمات Apple، فإنك قد يصادفك محتوى يمكن اعتباره مسيئًا، أو غير لائق، أو يثير الاعتراضات، وهذا المحتوى يمكن أو لا يمكن تعريفه على أنه يحتوي على لغة صريحة، وأن نتائج أي عملية بحث أو إدخال أي عنوان URL محدد يمكن أن تؤدي إلى إنشاء روابط أو مراجع تشير إلى مواد مرفوضة بشكل تلقائي وغير متعمد. ومع ذلك، توافق على استخدام برامج وخدمات Apple على مسؤوليتك الشخصية، ولا تتحمل شركة Apple أو الشركات التابعة لها أو وكلاؤها أو مسؤولوها أو مرخّصوها أي مسؤولية تجاهك عن المحتوى الذي قد يكون مسيئًا أو غير لائق أو مرفوضًا.

و. بعض برامج وخدمات Apple يمكن أن تعرض أو تحتوي أو تقوم بإتاحة محتويات أو بيانات أو معلومات أو تطبيقات أو مواد من جهات خارجية (يُشار إليها فيما بعد بعبارة "مواد الجهات الخارجية") أو تقوم بتوفير روابط لمواقع ويب خاصة بجهات خارجية بعينها. من خلال استخدام برامج وخدمات Apple، تقرّ وتوافق أنت على ألاّ تكون شركة Apple مسؤولة عن فحص أو تقييم محتوى المواد أو مواقع الويب الخاصة بهذه الجهات الخارجية أو دقتها أو اكتمالها أو ملاءمتها الزمنية أو صحتها أو توافقها مع حقوق الطبع والنشر أو شرعيتها أو لياقتها أو جودتها، أو أي وجه آخر من أوجه هذه المواد أو مواقع الويب. ولا تضمن شركة Apple أو مسؤولوها أو الشركات التابعة لها أو شركاتها الفرعية أو تصدق على ولا تكون مسؤولة أو ملتزمة نحوك أو نحو أي شخص آخر عن أي خدمات تابعة لجهات خارجية، أو مواد أو مواقع ويب تابعة لجهات خارجية، أو عن أي مواد أو منتجات أو خدمات أخرى تابعة لجهات خارجية. ويتم توفير مواد الجهات الخارجية والروابط لمواقع الويب الأخرى بشكل فردي فقط للتسهيل عليك.

ز. لا تضمن Apple ولا أي من مقدمي محتواها توافر أو دقة أو اكتمال أو موثوقية أو حسن توقيت المعلومات عن المخزون أو بيانات الموقع أو البيانات الصحية أو أي بيانات أخرى تعرضها أي من برامج وخدمات Apple. المعلومات المالية التي تعرضها أي من برامج وخدمات Apple تكون لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا يجب التعويل على تلك المعلومات كنصيحة استثمارية. فقبل إجراء أي معاملات على الأوراق المالية بناءً على المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال برامج وخدمات Apple، يجب أن تستشير أحد الخبراء في المجال المالي أو الأوراق المالية على أن يكون الخبراء سابقي الذكر مؤهلين من الناحية القانونية لتقديم المشورة فيما يتعلق بالمجال المالي أو الأوراق المالية في بلدك أو منطقتك. يجب تقييم النتائج الصادرة عن الذكاء الاصطناعي من حيث الدقة والملاءمة لحالة الاستخدام، بما في ذلك استخدام المراجعة البشرية عند الحاجة، قبل استخدام النتائج من برامج وخدمات Apple أو مشاركتها. يتم توفير بيانات المواقع من قبل أي من برامج وخدمات Apple، بما في ذلك خدمة الخرائط من Apple، لأغراض التنقل الأساسية والتخطيط فقط، ولا يقصد الاعتماد عليها في المواقف التي تحتاج إلى معلومات دقيقة حول المواقع أو في الحالات التي يمكن أن تؤدي فيها معلومات المواقع الخاطئة أو غير الدقيقة أو المتأخرة أو غير الكاملة إلى الوفاة، أو الإصابة الجسدية، أو تعرض الممتلكات أو البيئة للأضرار. وتوافق على أن النتائج التي تحصل عليها من خدمة الخرائط قد تختلف عن ظروف الطريق أو التضاريس الفعلية بسبب العوامل التي يمكن أن تؤثر على دقة بيانات الخرائط، على سبيل المثال لا الحصر، ظروف الطقس والطريق وحركة المرور والأحداث الجيوسياسية. وحفاظا على سلامتك، انتبه دائمًا إلى لافتات الطرق المُعلَنة وظروف الطريق الحالية. قم باتباع ممارسات القيادة الآمنة وأنظمة المرور، مع الإشارة إلى أن اتجاهات ركوب الدراجات والمشي قد لا تتضمن مسارات محددة.

ح. إلى الحد الذي تقوم به بنقل أي محتوى من خلال استخدام برامج وخدمات Apple، فإنك تقرّ بأنك تملك جميع الحقوق في هذا المحتوى، أو أنك مخوّل أو مسموح لك قانونًا بنقل مثل هذا المحتوى وأن مثل هذا المحتوى لا ينتهك أي شروط خدمة تنطبق على برامج وخدمات Apple. أنت توافق على أن برامج وخدمات Apple تحتوي على محتوى متعلق بحقوق الملكية ومعلومات ومواد مملوكة لشركة Apple أو مالك الموقع أو مرخصيها، وهي محمية بموجب قوانين حقوق الملكية الفكرية المعمول بها وقوانين أخرى بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوانين حقوق الطبع والنشر. وتوافق على عدم استخدام هذه المحتويات أو المعلومات أو المواد ذات حقوق الملكية بأيّ طريقة لا تتوافق مع شروط هذا الترخيص أو تنتهك أي حقوق ملكية فكرية تخص أي جهة خارجية أو تخص شركة Apple، بخلاف الاستخدام المسموح به لبرامج وخدمات Apple. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من برامج وخدمات Apple بأي شكل أو بأي وسيلة. كما توافق على عدم تعديل أو تأجير أو إيجار أو إقراض أو بيع أو توزيع أو إنشاء أعمال مشتقّة قائمة على برامج وخدمات Apple، بأيّ طريقة كانت، ويُحظر عليك استغلال برامج وخدمات Apple بأيّ طريقة غير معتمدة من أي نوع، على سبيل المثال لا الحصر، استخدامها في نقل فيروسات الكمبيوتر أو الفيروسات المتنقّلة الضارة وأحصنة طروادة وغيرها من البرامج الضارة، أو من خلال التعدي على سعة الشبكة أو إثقالها. كما أنك توافق أيضًا على عدم استخدام برامج وخدمات Apple بأيّ رسائل مزعجة أو الاحتيال أو إساءة الاستخدام أو المطاردة أو التهديد أو التشهير أو بخلاف ذلك التعدي على حقوق الجهات الأخرى أو انتهاكها، وأن شركة Apple لا تكون مسؤولة بأيّ شكل من الأشكال عن قيامك بمثل هذا الاستخدام، ولا عن أي رسائل أو عمليات بثّ تنطوي على مضايقة أو تهديد أو تشهير أو تعدٍّ عليك أو انتهاك لحقوقك أو أي أمور غير مشروعة يمكن أن تتعرّض لها نتيجة لاستخدام أيٍّ

من برامج وخدمات Apple.

ط. إضافة إلى ذلك، قد لا تكون برامج وخدمات Apple والمواد الخاصة بجهة خارجية متاحة ببعض اللغات أو في بعض الدول أو المناطق. ولا تتعهد شركة Apple بأن تكون برامج وخدمات Apple ومواد الجهات الخارجية مناسبة أو متاحة للاستخدام في مكان بعينه. وإلى الحد الذي اخترته لاستخدام أو الوصول إلى برامج وخدمات Apple أو مواد الجهات الخارجية، فأنت تقوم بذلك بمبادرة شخصية وتكون مسؤولاً عن الالتزام بالقوانين السارية، على سبيل المثال لا الحصر القوانين المحلية السارية وقوانين الخصوصية وجمع البيانات. وتحتفظ شركة Apple ومرخّصوها بالحقّ في تغيير أو تعليق أو رفع أو تعطيل الوصول لأيّ من برامج وخدمات Apple في أي وقت دون إشعار. ولن تكون شركة Apple مسؤولة بأيّ حال من الأحوال عن رفع أيٍّ من برامج وخدمات Apple أو تعطيل الوصول إليها. ويمكن أيضًا أن تفرض شركة Apple قيودًا على استخدام برامج وخدمات Apple المعينة أو الوصول إليها، في أيّ حالة ودون إشعار أو مسؤولية.

7. الإنهاء. هذا الترخيص ساري المفعول إلى أن يتم إنهاؤه. تنتهي حقوقك الممنوحة لك بموجب هذا الترخيص تلقائيًا أو تصبح غير سارية دون إشعار من شركة Apple في حالة عدم التزامك بأيّ حكم (أحكام) لهذا الترخيص. وعند إنهاء هذا الترخيص، يجب عليك التوقف عن أي استخدام لبرنامج Apple وتقوم بإتلاف كل النسخ، كليًا أو جزئيًا، لبرنامج Apple. تظل الأقسام 5 و6 و7 و8 و9 و11 و12 و13 من هذا الترخيص سارية حتى بعد انتهائه.

8. إخلاء المسؤولية عن الضمانات.
أ. إذا كنت أحد العملاء المستهلكين (شخص يستخدم برامج Apple خارج نطاق التجارة أو العمل أو المهنة الخاصة به)، فإنه يجوز لك التمتع بحقوق قانونية في بلد إقامتك، والتي تحظر تطبيق القيود التالية عليك، وحيثما يُحظر تطبيق هذه القيود، فلن تعتبر سارية عليك. وللتعرّف على المزيد عن الحقوق الخاصة بك، يجب الاتصال بإحدى المؤسّسات المعنية بتوجيه النصائح إلى المستهلك المحلي. بالنسبة للمستهلكين في أستراليا، لا يؤثر أي شيء في هذا الترخيص على حقوقك القانونية، ولا يهدف إلى التأثير على حقوقك القانونية بموجب قانون المستهلك الأسترالي (بما في ذلك ضمانات المستهلك).

ب. أنت تقر وتوافق بشكل صريح، إلى أقصى حد تسمح به القوانين المعمول بها، على أن استخدام برنامج Apple وأي خدمات تؤدى بواسطة أو يتم الوصول إليها من خلال برنامج Apple يكون على مسؤوليتك وحدك وتتحمل المسؤولية الكاملة المتعلقة بالقدر المُرضي من الجودة والأداء والدقة والمجهود.

ج. إلى أقصى حد تسمح به القوانين السارية، فإن برامج Apple وخدماتها يتم توفيرها "كما هي" و"كما هي متاحة" بكل الأخطاء ودون أي ضمان من أي نوع، وتُخلي شركة Apple ومرخّصوها (المشار إليهم إجمالاً باسم "شركة Apple" لأغراض البندين 8 و9) مسؤوليتها بموجب هذا الترخيص عن كل الضمانات والشروط المتعلقة ببرامج Apple وخدماتها، سواء كانت صريحة أم ضمنية أم قانونية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات و/أو الشروط الضمنية الخاصة بقابلية التسويق، والقدر المُرضي من الجودة، والملاءمة لغرض معين، والدقة، والتمتع الكامل بها، وعدم التعدي على حقوق الجهات الخارجية.

د. لا تقدم شركة Apple ضمانات مقابل التعدي على تمتعك الكامل ببرامج Apple وخدماتها، أو أن الوظائف الموجودة في برامج Apple أو الخدمات المقدمة أو الموفرة بواسطتها ستفي بمتطلباتك، أو أن تشغيل برامج Apple وخدماتها لن يتعرض للإيقاف أو يكون خاليًا من الأخطاء، أو أن تظل الخدمة متاحة، أو أن يتم إصلاح العيوب الموجودة في برامج Apple أو خدماتها، أو أن برامج Apple أو خدماتها ستتوافق أو ستعمل مع أي برامج أو تطبيقات تابعة لجهات خارجية أو أي خدمات من جهات خارجية. ويمكن أن يؤثر تثبيت برنامج Apple على توافر وإمكانية استخدام برامج الجهات الخارجية أو تطبيقاتها أو خدمات الجهات الخارجية، وكذلك منتجات Apple وخدماتها.

هـ. تقر أيضا بأن برامج Apple وخدماتها غير مخصصة أو غير مناسبة للاستخدام في المواقف أو الأحوال التي يُحتمل أن يؤدي فيها القصور في أو التأخير الزمني أو الأخطاء أو عدم دقة المحتوى أو البيانات أو المعلومات التي يتم توفيرها من خلال برامج Apple أو خدماتها إلى حدوث الوفاة أو الإصابة الشخصية، أو الأضرار البدنية أو البيئية البالغة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تشغيل المنشآت النووية، أو برامج الملاحة في الطائرات أو أنظمة الاتصالات، أو مراقبة الحركة الجوية، أو دعم إنقاذ الحياة، أو أنظمة الأسلحة.

و. لا تمثل أي معلومات أو مشورات شفهية أو مكتوبة مقدمة من شركة Apple أو أحد ممثليها المعتمدين ضمانًا. وفي حالة ثبوت وجود عيوب في برامج Apple أو خدماتها، تتحمل أنت إجمالي تكلفة عمليات الصيانة أو الإصلاح أو التصحيح اللازمة. وبعض الولايات القضائية لا تسمح باستثناء الضمانات أو القيود الضمنية المطبقة على الحقوق القانونية السارية الخاصة بالمستهلك، وبالتالي فقد لا تنطبق عليك القيود والاستثناءات المذكورة أعلاه.

9. حدود المسؤولية القانونية. باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك في هذا الترخيص، إلى الحد غير المحظور بموجب القانون الساري، لن تتحمل Apple أو الشركات التابعة لها أو وكلاؤها أو مديروها المسؤولية بأي حال من الأحوال عن الإصابة الشخصية، أو أي أضرار عرضية أو خاصة أو غير مباشرة أو تبعية من أي نوع، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار المترتبة على خسائر الأرباح، أو تلف البيانات أو فقدانها، أو الفشل في إرسال أو تلقي أي بيانات أو معلومات (تشمل على سبيل المثال لا الحصر الإرشادات والتعيينات والمواد الخاصة بسياق العمل) أو توقف الأعمال، أو غيرها من الأضرار أو الخسائر التجارية التي تنشأ عن أو تتعلق باستخدامك أو عدم قدرتك على استخدام برامج Apple أو الخدمات، أو أي برامج أو تطبيقات أو خدمات تابعة لجهات خارجية تتعلق ببرامج Apple أو الخدمات، أيًا كان سببها، وبغض النظر عن نظرية المسؤولية (التعاقدية أو التقصيرية أو غير ذلك)، حتى إن تم إعلام شركة Apple مسبقًا باحتمال حدوث هذه الأضرار. وبعض الولايات القضائية لا تسمح بالاستثناءات أو القيود الخاصة بالمسؤولية القانونية عن الإصابة الشخصية، أو الأضرار العرضية أو التبعية، ولذلك فقد لا ينطبق عليك هذا القيد. ولا تتجاوز مسؤولية شركة Apple الإجمالية بأي حال من الأحوال مقابل كل الأضرار (بخلاف ما قد تفرضه القوانين السارية في الحالات التي تتعلق بالإصابة الشخصية) مئتين وخمسين دولارًا (250 دولارًا أمريكيًا). وستُطبَّق القيود السالفة الذكر حتى في حالة عدم تحقيق التسوية المذكورة أعلاه غرضها الأساسي. بصرف النظر عن أي شروط أخرى واردة في هذا الترخيص، في حالة تطبيق قانون عقد المستهلك في اليابان، فإن الشروط التي تحد من مسؤولية Apple عن الأضرار الناشئة عن خرق العقد أو الضرر الذي ارتكبته Apple لا تنطبق إذا كانت هذه الأضرار ناجمة عن سوء سلوك متعمد أو إهمال جسيم من قبل Apple.

10. ضوابط التصدير. لا يجوز لك استخدام برامج Apple أو تصديرها أو إعادة تصديرها بأي طريقة أخرى باستثناء ما يسمح به قانون الولايات المتحدة وقوانين الولاية (الولايات) القضائية التي تم الحصول على برامج Apple فيها. وعلى وجه الخصوص، لا الحصر، لا يجوز تصدير برنامج Apple أو إعادة تصديره (أ) إلى أي دول تفرض الولايات المتحدة حظرًا عليها، أو (ب) إلى أي شخص موضوع اسمه على قائمة وزارة الخزانة الأمريكية كمواطن ذي تصنيف خاص أو على قائمة وزارة التجارة الأمريكية كأحد الأشخاص الممنوعين من التصدير أو قائمة الهيئات التي يتطلب وجودها فرض شروط خاصة في عمليات التصدير أو أية قوائم لأطراف مقيدة أخرى. وباستخدام برنامج Apple، تقر وتضمن أنك غير موجود في أي دولة من تلك الدول أو في أي قائمة من تلك القوائم. كما أنك توافق على أنك لن تستخدم برنامج Apple لأيّ أغراض يحظرها قانون الولايات المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر، تطوير أو تصميم أو تصنيع أو إنتاج الصواريخ أو الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية.

11. المستخدمون النهائيون في الحكومة. برامج Apple، والوثائق ذات الصلة هي "منتجات تجارية"، حسب تعريف هذا المصطلح في القانون رقم 48 بمدونة اللوائح الفيدرالية، البند 2.101، ويتكون من "برامج الكمبيوتر التجارية" و"وثائق برامج الكمبيوتر التجارية"، وهي المصطلحات المستخدمة في القانون رقم 48 بمدونة اللوائح الفيدرالية، البند 12.212 أو القانون رقم 48 بمدونة اللوائح الفيدرالية، البند 227.7202، على النحو المعمول به. وفقًا للقانون رقم 48 بمدونة اللوائح الفيدرالية، البند 12.212 أو القانون رقم 48 بمدونة اللوائح الفيدرالية، البنود 227.7202-1 وحتى 227.7202-4، وعلى النحو المعمول به، فإن برامج الكمبيوتر التجارية ووثائق

برامج الكمبيوتر التجارية يتم ترخيصها لمستخدمي الحكومة الأمريكية النهائيين (أ) كمنتجات تجارية فقط و(ب) مع الحقوق الممنوحة لكلّ المستخدمين النهائيين الآخرين طبقًا للأحكام والشروط المذكورة في هذا الترخيص. والحقوق غير المنشورة محفوظة بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر بالولايات المتحدة.

12. القانون المطبق وقابلية الفصل. يخضع هذا الترخيص، ويُفسر، وفقًا لقوانين ولاية كاليفورنيا، مع استثناء مبادئ تضارب القوانين. لا يخضع هذا الترخيص لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، حيث يُستثنى تطبيق هذه الاتفاقية بشكل صريح. وإذا كنت أحد المستهلكين المقيمين في المملكة المتحدة، فإن هذا الترخيص سيخضع لقوانين الاختصاص القضائي الخاص بمحلّ إقامتك. وإذا وجدت أي محكمة ذات اختصاص، لأيّ سبب، أن أي تقديم أو جزء منه غير قابل للتنفيذ، فإن الجزء المتبقي من هذا الترخيص يبقى ساريًا ونافذًا.

13. كامل الاتفاق؛ واللغة السائدة. يمثل هذا الترخيص كامل الاتفاق بينك وبين Apple فيما يتعلق ببرامج Apple، كما أنه يلغي جميع التفاهمات السابقة أو المعاصرة فيما يتعلق بهذا الموضوع. ولن يكون أي تعديل أو تغيير في هذا الترخيص ملزمًا إلا إذا كان مكتوبًا وموقّعًا من شركة Apple. تتم ترجمة هذا الترخيص وفقًا للمتطلبات المحلية، وفي حال وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية وأي نسخة أخرى مترجمة، يتم الرجوع إلى النسخة الإنجليزية من هذا الترخيص إلى الحد المسموح به بموجب القانون المحلي في السلطة القضائية التي تتبعها.

14. إقرارات الجهات الخارجية.
أ. تقوم أجزاء من برنامج Apple باستخدام أو تضمين برامج تابعة لجهات خارجية وغير ذلك من المواد الخاضعة لحقوق الطبع والنشر. وترد الإقرارات وأحكام الترخيص وإخلاء المسؤولية لهذه المواد في الوثائق الإلكترونية لبرنامج Apple، ويكون استخدامك لهذه المواد خاضعًا لتلك الأحكام الخاصة بها. تخضع خدمة استخدام التصفح الآمن لشروط الخدمة الخاصة بـ Google (https://www.google.com/intl/ar/policies/terms/) ولسياسة الخصوصية الخاصة بـ Google (https://www.google.com/intl/ar/policies/privacy/).

ب. مكتبات برامج معينة وبرامج الجهات الخارجية المضمنة في برامج Apple هي برامج مجانية ومرخصة وفقًا لأحكام رخصة جنو العمومية أو مكتبة جنو / رخصة جنو العمومية الصغرى، حسبما يقتضيه الحال. ويمكنك الحصول على نسخة كاملة يمكن قراءتها آليًا من التعليمات البرمجية المصدر لهذه البرامج المجانية بموجب أحكام رخصة جنو العمومية أو رخصة جنو العمومية الصغرى، حسبما يقتضيه الحال، دون مقابل باستثناء تكلفة الوسائط والشحن والمناولة بناءً على طلب كتابي إلى Apple على opensource@apple.com. ويتم توزيع برامج رخصة جنو العمومية / رخصة جنو العمومية الصغرى على أمل أن تكون مفيدة، ولكن دون أي ضمان، بدون حتى الضمان الضمني لقابلية التسويق أو الملائمة لغرض معين. ويتم تضمين نسخة من رخصة جنو العمومية ورخصة جنو العمومية الصغرى في برنامج Apple.

ج. استخدام MPEG-4. هذا المنتج مرخّص بحسب ترخيص حافظة براءة الاختراع الخاصة بأنظمة MPEG-4 بغرض التشفير بما يتوافق مع معيار أنظمة MPEG-4، وباستثناء ذلك، يكون من الضروري الترخيص الإضافي وسداد عائدات حقوق الملكية للتشفير فيما يتعلق بالآتي: (1) البيانات المخزّنة أو المنسوخة نسخًا متماثلاً في وسائل الإعلام الفعلية التي يتم دفع مقابلها على أساس حقوق الملكية كل على حدة و/أو (2) البيانات التي يتم دفع مقابلها على أساس حقوق الملكية كل على حدة ويتم نقلها إلى مستخدم نهائي للتخزين و/أو الاستخدام الدائم. ويمكن الحصول على مثل هذا الترخيص الإضافي من MPEG LA, LLC. راجع https:// www.mpegla.com للحصول على مزيدٍ من التفاصيل.

كما أن هذا المنتج مرخّص بحسب ترخيص حافظة براءة الاختراع المرئية الخاصة بـ MPEG-4 للاستخدام الشخصي وغير التجاري للمستهلك من أجل (1) تشفير الفيديو بالتوافق مع معيار MPEG-4 المرئي (يُشار إليه فيما بعد باسم "فيديو MPEG-4")، و/أو (2) فكّ تشفير فيديو MPEG-4 تم تشفيره بواسطة مستهلك يمارس نشاطًا شخصيًا وغير تجاري و/أو تم الحصول عليه من موفّر فيديو مرخص له من شركة MPEG LA لتوفير فيديو MPEG-4. ولا يتم منح أي ترخيص أو تضمينه لأيّ استخدام آخر. ويمكن الحصول على معلومات إضافية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستخدامات الترويجية والداخلية والتجارية والترخيص من MEGA LA, LLC. راجع https://www.mpegla.com.

د. إشعار H.264/AVC. إلى حد احتواء برامج Apple على وظيفة تشفير و/أو فكّ تشفير AVC، يتطلّب الاستخدام التجاري لـ H.264/AVC ترخيصًا إضافيًا ويُطبّق الحكم التالي: تم ترخيص وظيفة AVC في هذا المنتج بموجب هذا الترخيص فقط للاستخدام الشخصي وغير التجاري للمستهلك للقيام بما يلي: (1) تشفير الفيديو بالتوافق مع معيار AVC (يُشار إليه فيما بعد باسم "فيديو AVC")، و/أو (2) فكّ تشفير فيديو AVC تم تشفيره بواسطة مستهلك يعمل في نشاط شخصي وغير تجاري و/أو فيديو AVC تم الحصول عليه من موفّر فيديو مرخص له لتوفير فيديو AVC. ويمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بالاستخدامات والتراخيص الأخرى من MPEG LA L.L.C. راجع HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

هـ. إشعار معدل متعدد التكيف. تعد وظيفة تشفير وفكّ تشفير معدل متعدد التكيف في هذا المنتج غير مرخص بها لإجراء المحادثات الصوتية الخلوية أو للاستخدام في أي منتجات هاتفية قائمة على تصميم QuickTime للنظام الأساسي لـ Windows. كما أن وظيفة تشفير وفكّ تشفير معدل متعدد التكيف في هذا المنتج غير مرخص بها للاستخدام في البنية الأساسية للاتصالات الخلوية، ويشمل ذلك: المحطات الأساسية، ووحدات التحكم بالمحطات الأساسية/ووحدات التحكم بشبكة الراديو، ومراكز التحويل، والبوابات من الشبكة العامة المحولة وإليها.

و. إشعار إدارة الطيران الفيدرالية (FAA). تصدر إدارة الطيران الفيدرالية بيانات عن معلومات حالة نظام المجال الجوي الوطني وعرض حالة الطائرات (يُشار إليها إجمالاً باسم "بيانات الطيران") تُعرض من خلال برامج Apple. وتوافق على عدم إعادة توزيع بيانات الطيران دون موافقة خطية مسبقة من إدارة الطيران الفيدرالية. وتُخلي إدارة الطيران الفيدرالية وApple مسؤوليتهما عن كل الضمانات، سواء كانت صريحةً أم ضمنيةً، (بما في ذلك الضمانات الضمنية الخاصة بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين)، فيما يتعلق باستخدام بيانات الطيران ودقتها. وتوافق على عدم تحمل أي من إدارة الطيران الفيدرالية وApple المسؤولية، سواء بصفة فردية أو جماعية، عن أي خسارة، أو ضرر، أو مطالبة، أو التزام، أو نفقات، أو عقوبة، أو عن أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو ثانوية أو عرضية أو تبعية ناجمة عن استخدام بيانات الطيران. ولا تقوم إدارة الطيران الفيدرالية برعاية برامج Apple أو اعتمادها. وليست إدارة الطيران الفيدرالية مسؤولة عن المشاكل التقنية أو المتعلقة بالنظام، ويجب عليك عدم الاتصال بإدارة الطيران الفيدرالية بشأن هذه المشاكل أو المسائل التنفيذية المتعلقة بتدفق عمليات نقل للبيانات.

ز. استخدام ملفات تعريف الألوان من Adobe. يمكنك استخدام برنامج ملف تعريف الألوان من Adobe المضمن في برنامج Apple وفقًا لهذا الترخيص، ولكن شركة Adobe غير ملزمة بتقديم أي دعم لملفات تعريف الألوان بموجب هذا الترخيص، بما في ذلك الترقيات أو الإصدارات المستقبلية لملفات التعريف أو العناصر الأخرى. وبالإضافة إلى أحكام البندين 8 و9 أعلاه، لن تكون Adobe مسؤولةً تجاهك بأي حال من الأحوال عن أي أضرار أو مطالبات أو تكاليف على الإطلاق. يتوفر أيضًا برنامج ملف تعريف الألوان من Adobe الموزَّع مع برنامج Apple للتنزيل من Adobe على الموقع الإلكتروني https://www.adobe.com/ae_ar.

ح. اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي من ®Gracenote. يحتوي هذا التطبيق أو الجهاز على برامج من شركة Gracenote, Inc. في إيميريفيل، كاليفورنيا (يُشار إليها فيما بعد باسم "شركة Gracenote"). وتتيح البرامج الصادرة من شركة Gracenote (والمُشار إليها فيما بعد باسم "برامج Gracenote") لهذا التطبيق إجراء تعريف القرص و/أو الملف، والحصول على المعلومات المتعلقة بالموسيقى، بما في ذلك معلومات عن الاسم والفنان والمقطع الصوتي وحق الملكية (المُشار إليها فيما بعد باسم "بيانات Gracenote") من الخوادم عبر الإنترنت أو قواعد البيانات المضمنة (يُشار إليها إجمالاً باسم "خوادم Gracenote") وأداء وظائف أخرى. ولا يجوز لك

استخدام بيانات Gracenote إلا من خلال وظائف المستخدم النهائي المنشودة لهذا التطبيق أو الجهاز.

توافق على استخدام بيانات Gracenote وبرامج Gracenote، وخوادم Gracenote لاستخدامك الشخصي غير التجاري فقط. وتوافق على عدم تعيين أو نسخ أو نقل أو إرسال برامج Gracenote أو أي من بيانات Gracenote إلى أي جهة خارجية. كما توافق على عدم استخدام أو استغلال بيانات Gracenote، أو برامج Gracenote أو خوادم Gracenote، باستثناء ما هو مسموح به صراحةً في هذا الترخيص.

توافق على إنهاء ترخيصك غير الحصري لاستخدام بيانات Gracenote وبرامج Gracenote وخوادم Gracenote إذا انتهكت هذه القيود. وفي حالة إنهاء الترخيص الخاص بك، فإنك توافق على التوقف عن جميع استخدامات بيانات Gracenote وبرامج Gracenote وخوادم Gracenote. وتحتفظ Gracenote بجميع حقوقها في بيانات Gracenote وبرامج Gracenote وخوادم Gracenote، بما في ذلك جميع حقوق الملكية. ولن تتحمل Gracenote في ظل أية ظروف مسؤولية عن دفع أي مبلغ إليك مقابل أي معلومات تقدمها. وتوافق على أنه يجوز لشركة .Gracenote, Inc إنفاذ حقوقها بموجب هذه الاتفاقية تجاهك مباشرةً باسمها.

تستخدم خدمة Gracenote معرفًا فريدًا لتتبع الاستفسارات لأغراض إحصائية. ويتمثل الغرض من المعرف الرقمي المُعيَّن عشوائيًا في السماح لخدمات Gracenote بإحصاء الاستفسارات دون معرفة أي شيء عن هويتك. وللحصول على المزيد من المعلومات، اطلع على صفحة سياسة الخصوصية على موقع Gracenote عبر الإنترنت للتعرف على خدمة Gracenote التي تقدمها.

تم ترخيص برامج Gracenote وكل عنصر من عناصر بيانات Gracenote "كما هو". ولا تقدم Gracenote أي تعهدات أو ضمانات، سواء كانت صريحة أم ضمنية، فيما يتعلق بدقة أي بيانات Gracenote من خوادم Gracenote. وتحتفظ Gracenote بحقها في حذف البيانات من خوادم Gracenote أو تغيير فئات البيانات لأي سبب تراه Gracenote كافيًا. ولا يوجد ضمان على خلو برامج Gracenote أو خوادم Gracenote من الأخطاء أو عدم توقف برامج Gracenote أو خوادم Gracenote عن العمل. ولا تلتزم Gracenote بتزويدك بأنواع أو فئات البيانات الجديدة المحسنة أو الإضافية التي قد توفرها Gracenote في المستقبل، كما تتمتع بحرية إيقاف خدماتها في أي وقت. وتُخلي Gracenote مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية الخاصة بقابلية التسويق، والملاءمة لغرض معين، وحقوق الملكية، وعدم ارتكاب المخالفات. ولا تضمن Gracenote النتائج التي سيتم الحصول عليها من خلال استخدامك لبرنامج Gracenote أو أي خادم من خوادم Gracenote. ولن تكون Gracenote مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أي أضرار تبعية أو عرضية أو أي خسائر في الأرباح أو خسائر في الإيرادات.

15. قيود خدمة البحث في Yahoo. خدمة البحث في Yahoo والمتاحة من خلال سفاري مرخَّص باستخدامها في الدول والمناطق الآتية فقط: الأرجنتين، وأروبا، وأستراليا، والنمسا، وبربادوس، وبلجيكا، وبرمودا، والبرازيل، وبلغاريا، وكندا، وجزر كيمان، وتشيلي، وبر الصين الرئيسي، وهونغ كونغ، وتايوان، وكولومبيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وجمهورية الدومينيكان، والإكوادور، والسلفادور، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وجرينادا، وجواتيمالا، والمجر، وأيسلندا، والهند، وإندونيسيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وجامايكا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، وماليزيا، ومالطا، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيكاراجوا، والنرويج، وبنما، وبيرو، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وبورتو ريكو، ورومانيا، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت، والسويد، وسويسرا، وتايلاند، وجزر البهاما، وترينيداد وتوباغو، وتركيا، والمملكة المتحدة، وأوروجواي، والولايات المتحدة، وفينزويلا.

EA1885
11/07/2024

شروط وأحكام Apple Pay والمحفظة

شروط وأحكام Apple Pay والمحفظة هذه (المشار إليها باسم "شروط Apple Pay والمحفظة") هي تكملة لاتفاقية ترخيص برامج Apple لنظام macOS (المشار إليه باسم "الترخيص")؛ وتحكم كلا من شروط الترخيص وشروط Apple Pay والمحفظة استخدامك لميزة ("Apple Pay") ومحفظة Apple ("المحفظة")، والتي تعتبر "خدمة" بموجب الترخيص. وتحمل المصطلحات المكتوبة بالحروف اللاتينية الكبيرة والمستخدمة في أحكام Apple Pay والمحفظة المعاني المنصوص عليها في الترخيص. إن قبولك لشروط Apple Pay والمحفظة، هو قبولك لشروط Apple Pay والمحفظة ذات الصلة على جميع أجهزة Apple التي تدعم خدمة Apple Pay والمحفظة.

يتم توفير خدمة Apple Pay وخدمة دعم بطاقات Apple Pay (كما هو محدد أدناه) في محفظة Apple ("المحفظة") في الولايات المتحدة من قِبل Apple Payments Services LLC ("Apple Payments Services") وخارج الولايات المتحدة من قِبل الشركات الأخرى التابعة لشركة Apple. يتم توفير المحفظة بطريقة أخرى من قِبل شركة Apple والشركات الأخرى التابعة لشركة Apple. تعد كل من Apple وApple Payments Services والشركات التابعة لشركة Apple طرفًا في شروط خدمة Apple Pay هذه فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها.

1. نظرة عامة

Apple Pay

تتيح لك Apple Pay إجراء عمليات الدفع بدون تلامس باستخدام بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات المدفوعة مسبقًا، بالإضافة إلى خدمات الدفع بالتقسيط التابعة لجهات خارجية، داخل مواقع ويب محددة. قد لا تتوفر Apple Pay وبعض ميزات Apple Pay إلا في مناطق محددة، مع جهات إصدار بطاقات محددة، وشبكات دفع، وتجار، وجهات خارجية أخرى.

المحفظة

تتيح لك المحفظة تخزين تمثيلات افتراضية لبطاقات الائتمان والخصم والبطاقات المدفوعة مسبقًا لاستخدامها مع Apple Pay (يشار إليها إجمالاً باسم "البطاقات المدعومة"). قد لا تتوفر البطاقات المدعومة إلا في مناطق محددة ومع شركاء محددين وقد تتغير البطاقات المدعومة من وقت لآخر.

2. الأهلية

لإعداد Apple Pay والمحفظة واستخدامهما، يجب أن يكون لديك (1) كمبيوتر Mac مدعوم يعمل بإصدار من برامج التشغيل التي تدعم الخدمات (أحدث إصدار موصى به ومطلوب أحيانًا)، و(2) أن يكون حساب Apple المرتبط بحساب iCloud في وضع جيد مع Apple، و(3) الوصول إلى الإنترنت أو الوصول إلى البيانات

الخلوية (قد يتم فرض رسوم). رهنًا باستثناءات معينة، لا تتوفر البطاقات المدعومة إلا للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكثر، وقد تخضع لقيود إضافية مستندة إلى العمر تفرضها iCloud أو المُصدر المعني أو التاجر أو جهة خارجية أخرى.

3. استخدام الخدمات

إن ميزة Apple Pay مُصمّمة خصوصًا للاستخدام الشخصي ولا يجوز لك تقديم سوى البطاقات المدعومة الخاصة بك. إذا كنت تستخدم بطاقة شركة مدعومة، فأنت تقر بأنك تفعل ذلك بإذن من صاحب العمل، وأنك مصرح لك بإلزام صاحب العمل بأحكام Apple Pay والمحفظة وجميع المعاملات التي يتم تنفيذها باستخدام Apple Pay والمحفظة.

توافق على عدم استخدام Apple Pay لأغراض غير قانونية أو احتيالية أو لأي أغراض أخرى محظورة بموجب الترخيص وأحكام Apple Pay. وتوافق كذلك على استخدام Apple Pay وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. وتوافق على عدم التدخل في خدمة Apple Pay أو تعطيلها (بما في ذلك الوصول إلى الخدمة من خلال أي وسيلة آلية) أو أي خوادم أو شبكات متصلة بالخدمة أو أي سياسات أو متطلبات أو لوائح خاصة بالشبكات المتصلة بالخدمة (بما في ذلك أي وصول غير مصرح به إلى البيانات المتوفرة على الشبكات أو استخدامها أو مراقبتها أو نقل البيانات عبر الشبكات).

يمكنك استخدام Apple Pay على كمبيوتر Mac المدعوم لبدء عمليات الدفع على مواقع الويب. يمكنك إكمال عملية الشراء عن طريق التصريح بالمعاملة باستخدام Mac باستخدام ميزة بصمة الإصبع أو كلمة المرور أو iPhone مدعوم أو Apple Watch مدعومة. إذا أكملت عملية الشراء على كمبيوتر Mac، فيجب أن يكون لديك بطاقة مدعومة مرتبطة بحساب iCloud نشط. في حالة إكمال عملية الشراء باستخدام iPhone أو Apple Watch (يشار إليها إجمالاً باسم "الأجهزة المدعومة")، يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Apple نفسه الموجود على كمبيوتر Mac.

عند استخدام Apple Pay على متصفح ويب لكمبيوتر مكتبي بخلاف سفاري، يلزم وجود بطاقة مدعومة مقترنة بجهاز مدعوم مثل iPhone أو iPad. بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في Apple Pay، فإن استخدامك لـ Apple Pay للشروع في إجراء عمليات الدفع على مواقع الويب التي يتم الوصول إليها عبرApple Pay والمحفظة يخضع لأحكام وشروط Apple Pay والمحفظة المطبقة على أجهزتك المدعومة، حيث تم تضمين تلك الأحكام بالإشارة إليها بموجب هذا الترخيص، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الانتقال إلى: الإعدادات > عام > حول > الشؤون القانونية > الترخيص من iPhone، أو حول > الشؤون القانونية > الترخيص من تطبيق Watch على iPhone مقترن. وقد تتغير الأجهزة المدعومة من وقت لآخر.

4. العلاقة بينك وبين Apple

لأغراض هذا القسم 3 فقط، تشير كلمة "Apple" بشكل جماعي إلى شركة Apple Inc. وApple Payments Services LLC والشركات التابعة لها. سيخضع استخدامك لـ Apple Pay لأحكام Apple Pay، بالإضافة إلى شروط اتفاقية حامل البطاقة التي أبرمتها مع جهة الإصدار ذات الصلة أو التاجر أو أي جهة خارجية مسؤولة عن بطاقتك المدعومة.

Apple ليست مؤسسة مالية. لا يتم إصدار البطاقات المدعومة أو صيانتها من قبل Apple، ولا تقوم Apple بمعالجة المدفوعات، أو لديها أي سيطرة أخرى على المدفوعات أو عمليات رد المبالغ المدفوعة أو المرتجعات أو المبالغ المستردة أو المكافآت أو القيمة أو الخصومات أو الطلبات أو إنجاز الطلبات أو أي نشاط تجاري آخر قد ينشأ عن استخدامك لـخدمة Apple Pay أو المحفظة.

يتم دعم أقساط الدفع على Apple Pay وإدارتها من قبل شركاء من جهات خارجية. إذا اخترت الدفع على أقساط أو الشراء والدفع لاحقًا مع طرف خارجي عند استخدام Apple Pay، فأنت تتعاقد مع طرف خارجي وتخضع قرارات الأهلية وسداد التزام الشراء لشروط الخدمة الخاصة بهذا الطرف الخارجي، التي يتم تقديمها لك أثناء الدفع. Apple ليست طرفًا في أي اتفاقية بينك وبين هذا الطرف الخارجي، وتخلي مسؤوليتها صراحةً فيما يتعلق بخدمات الدفع بالتقسيط والاتفاقيات هذه.

ستظل أحكام اتفاقيات حامل البطاقة التي قد تكون سارية مع جهة إصدار بطاقتك تحكم استخدامك لبطاقاتك المدعومة واستخدامها فيما يتعلق بميزة Apple Pay. وبالمثل، فإن شرائك لأي منتجات أو خدمات باستخدام ميزة Apple Pay سيخضع للأحكام والشروط الخاصة بالتاجر.

لا شيء في الترخيص أو أحكام Apple Pay والمحفظة يعدل من أحكام أي اتفاقية خاصة بحامل البطاقة أو التاجر، أو الأحكام والشروط الأخرى المطبقة على استخدام ميزات Apple Pay، وستحكم هذه الأحكام استخدامك لميزة Apple Pay المعمول بها وتمثيلها الافتراضي على جهاز Mac المدعوم الخاص بك.

أنت توافق على أن Apple ليست طرفًا في اتفاقيات حامل البطاقة أو اتفاقيات التاجر، كما أنها ليست مسؤولة عن (أ) محتوى أو دقة أو توفر أي بطاقات مدعومة، أو أنشطة تجارية، أو معاملات، أو مشتريات، أو طلبات، أو استيفاء طلب، أو إيصالات أثناء استخدام Apple Pay أو المحفظة؛ أو (ب) إصدار الائتمان أو تقييم الأهلية للحصول على الائتمان؛ أو (ج) أنشطة جهات الإصدار أو التجار أو الجهات الخارجية الأخرى المتعلقة باستخدامك لـ Apple Pay أو المحفظة؛ أو (د) القرارات التي يتخذها المُصدر أو التاجر أو أي طرف خارجي آخر فيما يتعلق بالبطاقة المدعومة؛ أو (هـ) تجميع أو استرداد المكافآت أو القيمة المخزنة فيما يتعلق ببطاقاتك المدعومة؛ أو (و) تمويل أو إعادة تحميل البطاقات المدعومة المدفوعة مسبقًا. وبالنسبة إلى جميع النزاعات أو المسائل المتعلقة ببطاقات الدفع المدعومة أو النشاط التجاري المرتبط بها، يُرجى الاتصال بجهة الإصدار أو التاجر المعني. بالنسبة للأسئلة المتعلقة بـخدمة Apple Pay أو المحفظة، يرجى الاتصال بـ (800) APL-CARE (800-275-2273).

5. الخصوصية

عند استخدام Apple Pay للشروع في إجراء إحدى عمليات الدفع المراد إكمالها على جهاز مدعوم، ستنقل Apple Pay معلومات عملية الدفع بتنسيق مشفر بين جهاز كمبيوتر Mac الخاص بك وجهازك المدعوم لإتمام معاملتك. وعند استخدام Apple Pay لإجراء عملية دفع على جهاز MacBook Pro المزود ببصمة الإصبع المضمن، سيتم توفير معلومات عملية الدفع الخاصة بك بتنسيق مشفر إلى موقع الويب بوصفه من المعاملة. وعند إضافة بطاقة إلى Apple Pay على جهاز MacBook Pro المزود ببصمة الإصبع المضمن، فإن المعلومات المتعلقة بجهازك، مثل ما إذا كان قد تم تمكين إعدادات معينة للجهاز وأنماط استخدام الجهاز (مثل النسبة المئوية لوقت تشغيل الجهاز، والعدد التقريبي للمكالمات في الأسبوع)، سيتم إرسالها إلى Apple لتحديد أهليتك ومنع الاحتيال. ويمكنك العثور على معلومات تفصيلية عن المعلومات الشخصية التي تم جمعها أو استخدامها أو مشاركتها بوصفها جزءًا من استخدامك لـ Apple Pay من خلال الاطلاع على إشعارات الخصوصية الخاصة بالخدمة ذات الصلة، بما في ذلك "معلومات عن Apple Pay والخصوصية"، والتي يمكن الوصول إليها على جهاز iOS أو Mac، أو في تطبيق Watch على جهاز iOS مقترن، أو من خلال زيارة الموقع https://www.apple.com/legal/privacy/. باستخدام Apple Pay والمحفظة، فإنك تقرّ وتوافق على قيام Apple والشركات التابعة لها ووكلاءها بنقل جميع المعلومات السابقة وجمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها واستخدامها لتوفير هذه الخدمات.

6. الأمان

تقوم Apple Pay والمحفظة بتخزين تمثيلات افتراضية لبطاقاتك المدعومة ويجب حمايتها كما تحمي محفظتك المادية أو بطاقات الائتمان والخصم والدفع المسبق والبطاقات الأخرى. أنت وحدك المسؤول عن الحفاظ على أمان كمبيوتر Mac والأجهزة المدعومة وحساب Apple ومعلومات خدمة بصمة الإصبع ورموز المرور إلى أجهزتك وأي بيانات اعتماد مصادقة أخرى مستخدمة فيما يتعلق بالخدمات (يشار إليها إجمالا باسم "بيانات الاعتماد"). إذا قمت بتخويل أو السماح لأي شخص آخر باستخدام كمبيوتر Mac أو الأجهزة المدعومة (على سبيل المثال، من خلال تقديم رمز مرور جهازك إلى جهة خارجية أو تقديم أي من بيانات الاعتماد الخاصة بك إلى جهة خارجية)، فقد يتمكن الشخص من إجراء عمليات الدفع، أو استخدم القيمة أو بإجراء معاملات أخرى باستخدام البطاقات المدعومة في المحفظة. في مثل هذه الحالة، ستكون مسؤولاً عن جميع المدفوعات والمعاملات التي يقوم بها هذا الشخص.

إذا أجريت تعديلات غير مصرح بها على كمبيوتر Mac أو الأجهزة المدعومة، مثل تعطيل عناصر التحكم في الأجهزة أو البرامج (يشار إليها أحيانا باسم "كسر الحماية")، فقد لا يكون كمبيوتر Mac و/أو الأجهزة المدعومة مؤهلين للوصول إلى الخدمات أو استخدامها. وأنت تقر بأن استخدام جهاز معدل فيما يتعلق بالخدمات محظور صراحة، ويشكل انتهاكًا لأحكام Apple Pay والمحفظة، وهو سبب لنا لرفض أو تقييد وصولك إلى الخدمات.

إذا فُقد جهازك أو تمت سرقته وكان تطبيق "تحديد الموقع" مفعلاً، يمكنك استخدام "تحديد الموقع" أو https://icloud.com لمحاولة تعليق إمكانية الدفع باستخدام البطاقات الافتراضية المدعومة على الجهاز عن طريق وضعه في "نمط الفقدان". ويمكنك أيضًا مسح محتوى الجهاز، الأمر الذي سيعمل على تعليق القدرة على الدفع باستخدام البطاقات المدعومة الافتراضية على الجهاز. إذا قمت بإعداد معاملة دفع متكررة باستخدام Apple Pay، فقد تحتاج إلى الاتصال بالمصدر أو التاجر ذي الصلة لإلغاء الدفع المتكرر. ويتعين عليك أيضًا الاتصال بجهة إصدار بطاقاتك المدعومة لمنع الوصول غير المصرح به إلى بطاقاتك المدعومة الافتراضية.

إذا أبلغت عن نشاط احتيالي أو مسيء أو اشتبهت فيه Apple أو الشركات التابعة لها، فإنك توافق على التعاون مع Apple والشركات التابعة لها في أي تحقيقات واتباع أي إجراءات تصفها لك من شأنها منع الاحتيال والتصدي له.

7. حدود المسؤولية القانونية

بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية عن الضمانات وتحديد المسؤولية المنصوص عليها في الترخيص، لا تتحمل Apple وAPPLE PAYMENTS SERVICES والشركات التابعة لها أي مسؤولية عن عمليات الشراء أو عمليات الدفع أو المعاملات أو الطلبات أو تنفيذ طلبات، أو معلومات الاستلام، أو أي نشاط تجاري آخر يتم إجراؤه باستخدام Apple Pay أو المحفظة، وتوافق على النظر فقط إلى الاتفاقيات التي قد تكون لديك مع جهة إصدار البطاقة أو شبكة الدفع أو التاجر لحل أي أسئلة أو منازعات تتعلق بالبطاقات المدعومة والأنشطة التجارية المرتبطة بها.

إشعارات من Apple وAPPLE PAYMENTS SERVICES والشركات التابعة لها

إذا احتاجت Apple أو Apple Payments Services أو إحدى الشركات التابعة لشركة Apple إلى الاتصال بك بشأن الخدمات، فإنك توافق على تلقي الإشعارات عبر البريد الإلكتروني. وأنت توافق على أن تفي كل هذه الإخطارات التي نرسلها لك إلكترونيًا بمتطلبات الاتصالات القانونية.